

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

المواد (٢٤١-٢٣٥)

第十一编：外国公司（分公司、代表处与项目临时注册）· 第235-241条

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第十一编"外国公司"（第235-241条）的**非官方中文参考译本**，以专题表格呈现；**全部七条已对照官方全文逐字核验**。外国公司经分公司/代表处/项目临时注册进入沙特，设立受《外国投资法》(MISA) 管辖。本翻译不构成法律意见；**税率(如20%企业所得税)源自《所得税法》而非《公司法》**。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية للباب الحادي عشر (المواد 235-241)، عُرضت في جداول موضوعية؛ **قوبلت المواد السبع كلها بالنص الرسمي الكامل حرفياً**. التأسيس يخضع لنظام الاستثمار الأجنبي (MISA)، والنسب الضريبية (كضريبة الدخل 20%) مصدرها نظام ضريبة الدخل لا نظام الشركات. النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

القواعد الحاكمة للشركات الأجنبية (المواد 235 - 241)

外国公司规则 (第235-241条)

规则 (依官方文本)	الحكم (النص الرسمي)
适用范围 (235): 在不影响王国与某些国家或外国公司间特别协定及现行法规的前提下,除设立条款外,本法适用于在沙特境内经营的外国公司。(设立受《外国投资法》/MISA 管辖。)	نطاق السريان (235): دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، وبأنظمة المعمول بها، وفيما عدا أحكام التأسيس — تسري أحكام النظام على الشركات الأجنبية التي تزاوِل نشاطها داخل المملكة. (التأسيس يخضع لنظام الاستثمار الأجنبي/MISA).
经营形式 (236): 外国公司通过分公司、代表处或其他形式经营,依《外国投资法》及相关规定。	أشكال الممارسة (236): تمارس الشركة الأجنبية نشاطها من خلال فرع، أو مكتب تمثيل، أو أي شكل آخر، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام ذات العلاقة.
强制披露 (237): 每一分公司或代表处须在其全部文件与印刷品上载明其在沙特的地址,以及(母)公司的完整名称、地址与总部所在地。	البيانات الإلزامية (237): على كل فرع أو مكتب تمثيل أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
分公司财务 (238): (1) 登记申请须载明分公司财年起止日。(2) 代表处除外,分公司须按沙特认可会计准则 (SOCPA/IFRS)就其境内业务编制财报,连同审计师报告于财年结束后六个月内备案。(3) 审计师可由分公司经理经外国公司授权任命。	مالية الفرع (238): (1) يتضمن طلب القيد تاريخي بدء/انتهاء السنة المالية للفرع. (2) فيما عدا مكاتب التمثيل، على الفرع إعداد قوائم مالية لنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (SOCPA/IFRS)، وإيداعها مع تقرير مراجع الحسابات خلال (سنة) أشهر من نهاية سنته المالية. (3) يجوز تعيين المراجع بقرار من مدير الفرع بتفويض من الشركة الأجنبية.
法定住所与管辖 (239): 分公司或代表处就外国公司在沙特境内业务视为其法定住所,全面适用沙特现行法律(即沙特法院具管辖权)。	الموطن والولاية القضائية (239): يُعدّ الفرع أو مكتب التمثيل موطناً للشركة الأجنبية فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتُطبّق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الحكم (النص الرسمي)	التيمة (بمفرد)
المسؤولية التضامنية (240): إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها قبل استيفاء إجراءات الترخيص — إن وجدت — والقيد في السجل التجاري، أو تجاوزت المرحّص لها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا النشاط مسؤولين على وجه التضامن.	المسؤولية التضامنية (240): إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها قبل استيفاء إجراءات الترخيص — إن وجدت — والقيد في السجل التجاري، أو تجاوزت المرحّص لها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا النشاط مسؤولين على وجه التضامن.
القيد المؤقت (241): إذا كان وجود الشركة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة، فتُقيد مؤقتاً وينتهي قيدها بانتهاء الأعمال، ويُشطب بعد تصفية حقوقها والتزاماتها. ومع ذلك يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وللوزارة — بالتنسيق مع وزارة الاستثمار — وضع الضوابط.	القيد المؤقت (241): إذا كان وجود الشركة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة، فتُقيد مؤقتاً وينتهي قيدها بانتهاء الأعمال، ويُشطب بعد تصفية حقوقها والتزاماتها. ومع ذلك يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وللوزارة — بالتنسيق مع وزارة الاستثمار — وضع الضوابط.

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. الفرق الجوهري: الفرع مقابل مكتب التمثيل (236 + 238):

الفرع (Branch):

كيان تنفيذي يوقع العقود ويصدر الفواتير ويحقق أرباحاً مباشرة، ومُلَزَم بإعداد قوائم مالية محلية وتدقيقها (م238).

مكتب التمثيل (Rep Office):

كيان غير تجاري يقتصر عادةً على دراسة السوق والتسويق والتعريف بالشركة الأم، ويُستثنى صراحةً من إعداد القوائم المالية (م238/2).

تنبيه دقة:

نسبة ضريبة الدخل (نحو 20% على الكيانات المملوكة لأجانب) مصدرها

نظام ضريبة الدخل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

، لا م238 — فنظام الشركات لا يفرض ضرائب.

: 分公司

。经营性实体,可签约、开票、直接盈利,须编制并审计本地财报(第238条)

: 代表处

。非经营性,通常限于市场调研、推广与母公司联络,明文豁免财报义务(第238/2条)

: 精确提示

企业所得税(外资实体约20%)源自

与 ZATCA 《所得税法》

。非第238条——《公司法》不设税率,

تحذير استراتيجي وناقد قانوني

战略警示与法理批判

أخطر فتح: المسؤولية الشخصية التضامنية (240) — وتصحيح توصيفها: إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطاً قبل الترخيص (إن لزم) والقيد، أو تجاوزت المرخص لها، صار من زاول النشاط فعلاً (المدير/الموظف/الوكيل) مسؤولاً شخصياً وبالتضامن في أمواله الخاصة. لكن دقة: هذا ليس «اختراق الشخصية الاعتبارية» (Piercing the Veil) بمعناه الفني الذي يصل إلى المساهمين؛ بل هو مسؤولية من مباشر التصرف — نظير مسؤولية المؤسسين في مرحلة التأسيس (م9). النتيجة العملية واحدة (حجز وأموال شخصية)، لكن الأساس القانوني مختلف. النصيحة: لا توقيع عقود ولا استئجار مقر تشغيلي قبل صدور ترخيص MISA واستلام السجل التجاري النهائي.

但。个人连带责任承担(经理/员工/代理)实际从事者,经营,或超范围取得许可(如需)与登记前若外国公司在类似设立期发起人责任(第9条)。实务后果相——行为责任的"刺破公司面纱";而是股东此非触及:须精确取得 MISA 许可并领取最终商业登记前,勿签约、勿租经营场: 建议。同(个人财产、查封),法理基础不同。所

«القيد المؤقت» ليس إعفاءً من التصفية (241): القيد المؤقت لا يعني «تسجيلاً خفيفاً بلا التزامات». النص صريح: يُشطب بعد تصفية حقوقها والتزاماتها — فعلى شركة المقاولات المرور بتصفية رسمية تشمل سداد الموردين ورواتب العمال والمستحقات الضريبية (ZATCA) قبل الشطب. المغادرة دون تصفية تُعرض المسؤولين للمساءلة ومنع السفر.

EPC 企业须经正式清算,清偿供应——清算其权利义务后方注销:临时注册非"轻登记、无义务"。条文明确。商、工人工资与税务(ZATCA)后注销。未清算离境将致责任人被追责及禁止出境

قاموس الشركات الأجنبية والامثال

外国公司与合规术语表

النطق (Pinyin)	المصطلح الصيني	المصطلح العربي
Wàiguó Gōngsī	外国公司	الشركة الأجنبية
Fēn Gōngsī	外国公司分公司	فرع الشركة الأجنبية
Dàibiǎo Chù	代表处	مكتب التمثيل
Línshí Zhùcè	项目临时登记 / 临时注册	القيد المؤقت (للمشاريع)
Fǎdìng Zhùsuǒ	法定住所	الموطن (للشركة)
Liándài Zérèn	连带责任	المسؤولية على وجه التضامن
Xíngwéirén Zérèn	行为人责任 (发起人式)	مسؤولية مَنْ باشر التصرف (نظير م9)
Cìpò Gōngsī Miànshā	刺破公司面纱 (نظير م9)	اختراق الشخصية الاعتبارية (تشبيه تقريبي)
Qīngsuàn	清算	تصفية الحقوق والالتزامات
Chāo Fàn wéi jīng yíng	超范围经营	تجاوز نطاق الترخيص
Wàiguó Tóuzī Fǎ	外国投资法 (投资部 MISA)	نظام الاستثمار الأجنبي (وزارة الاستثمار)
Kuàijì Zhǔnzé	沙特认可会计准则 (SOCPA/IFRS)	المعايير المحاسبية المعتمدة (سوكبا)

سجل مراجعة الترجمة

متحقق من النص الكامل

译文审校记录

الموضوع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
تدقيق ثنائي اللغة + التحقق من المواد السبع (241-235) مقابل النص الرسمي الكامل حرفياً · 对照官 (241-235) 双语审校, 七条		
النطاق «235-241» (إقرار)	نطاق الوثيقة صحيح — الباب سبع مواد (241-235), والباب الثاني عشر (الانقضاء والتصفية) يبدأ من م242. وجوهر الوثيقة وأرقامها دقيقان جداً في المواد السبع كلها.	المواد السبع (235-241) — 本编共七条, 第十二编 (解散与清算) 自第242条起。原稿在全部七条上实质与数字高度准确。
م235 (إسقاط غَوْض)	أضيفت الفتحه المُعَقَّلَة: «دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية» — قاعدة أولوية المعاهدات/الاتفاقات الدولية على النظام, مهمة للمستثمر الأجنبي.	م235 (إسقاط غَوْض) — 在不影响王国与某些国家或外国公司间特别协定的前提下 — 国际条约/协定优先于本法之规则, 对外国投资者甚为重要。
م240 (إن وجدت) + تصحيح التوصيف	أضيف «إجراءات الترخيص إن وجدت» (قد لا يلزم ترخيص). وضُحَّح تأطير «Piercing the Veil»: م240 مسؤولية شخصية لمن باشر النشاط (نظير مسؤولية المؤسسين م9), لا اختراقاً يصل إلى المساهمين بمعناه الفني.	م240 (إن وجدت) + تصحيح التوصيف — 许可程序如需 (未必需许可)。并更正"刺破面纱"之表述: 第240条为行为人人个人责任 (类似第9条发起人责任), 非技术意义上触及股东的揭穿。
م241 (إسقاط غَوْض)	أضيفت الجملتان المُعَقَّلَتان: «يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية» (تحويل المؤقت إلى دائم), و«لوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط».	م241 (إسقاط غَوْض) — 满足法定要求后可继续存续 (临时转永久) 与 «商务部会同投资部制定细则»。
ضريبة 20% (تصحيح مصدر)	مُبيِّن أن نسبة ضريبة الدخل 20% مصدرها نظام ضريبة الدخل ZATCA لا م238; فنظام الشركات لا يفرض ضرائب. أُلغيت الملاحظة مع تصحيح إسنادها.	厘清 20% 所得税源自《所得税法》与 ZATCA 而非第 238 条; 《公司法》不设税。保留该注但更正出处。
أرقام صحيحة أُلغيت	للإنصاف: الوثيقة دقيقة في التمييز فرع/مكتب تمثيل, وإيداع 6 أشهر, واستثناء مكاتب التمثيل, والقيد المؤقت للمقاولات, والموطن والولاية. ومصطلحاتها (外国公司/分公司/代表处/临时注册/连带责任) دقيقة — أُلغيت وعُدِّلت.	客观评价: 原稿在分公司/代表处之别、6 个月备案、代表处豁免、EPC 临时注册、住所与管辖上准确, 术语 (外国公司/分公司/代表处/临时注册/连带责任) 精当, 予以保留强化。
تصحيح لغوي وإخراج	نُظِّف خلطَ عربي/صيني في خانة القاموس (كان مصطلح صيني في العمود العربي). وتوحيد المصطلحات, وحذف الرموز, وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والغلاف (عزل الأرقام LTR) قبل التسليم.	清理术语表中阿混排 (中文词误入阿拉伯列); 统一术语, 移除表情; 交付前完成字体、200DPI 与封面 (数字 LTR 隔离) 校验。

— نهاية الباب الحادي عشر (الشركات الأجنبية, المواد 241-235) 完 · 第十一编 (外国公司) —